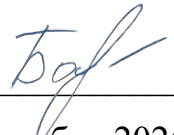


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Булкина Ольга Николаевна

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель

Булкина О. Н.



«01» сентября 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Москва

2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами:

- Гражданский кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013г. №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ИП Булкина О.Н. (далее – «Исполнитель», ИП) в части оказания платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее – «Услуги»), оказываемых на платной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. Исполнитель по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке, установленном действующим законодательством.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

1.5. Отказ Заказчика или Обучающегося от предоставляемых платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключенных при приеме на обучение (далее – договор);

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;

Исполнитель – индивидуальный предприниматель, осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги Обучающемуся;

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу у Исполнителя.

2. ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Виды платных образовательных услуг определяются на основании изучения спроса на образовательные Услуги, предполагаемого контингента обучающихся и в соответствии с имеющимися условиями, без ущемления деятельности.

2.2. Исполнитель доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.2. предоставляется исполнителем путем размещения на сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет.

2.4. Расписание занятий платных образовательных услуг устанавливается Исполнителем самостоятельно.

2.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденный им учебный план, календарный учебный график, расписание занятий.

2.6. Платные образовательные услуги осуществляются индивидуальным предпринимателем, штатными педагогами Исполнителя и/или педагогами, привлеченными на ином законном основании.

2.7. Руководство деятельностью по оказанию платных образовательных услуг осуществляет Исполнитель, который в установленном порядке осуществляет административное руководство, контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность учреждения.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах.

3.2. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг, Заказчик должен быть ознакомлен с Положением об оказании платных образовательных услуг, учредительными и локальными нормативными документами, определяющими порядок и условия оказания данного вида деятельности учреждения.

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

- а) фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя – индивидуального предпринимателя;
- б) место нахождения Исполнителя;
- в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
- г) место нахождения или место жительства Заказчика;
- д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
- е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по Договору);
- ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
- з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- л) форма обучения;
- м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- н) порядок изменения и расторжения Договора;
- о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.

3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат применению.

3.5. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.

3.6. На основании заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг по учреждению издается приказ об организации работы исполнителя на текущий учебный год.

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

- 4.1. Стоимость платных образовательных Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется на основании тарифов на платные образовательные Услуги.
- 4.2. Заказчик обязан оплачивать оказываемые платные образовательные Услуги в порядке и в сроки, указанные в Договоре на оказание платных образовательных услуг и иметь в наличии документ, подтверждающий плату по договору.
- 4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
- 4.4. Оплата производится в безналичном порядке через учреждения банка, платежную систему. Моментом оплаты платных образовательных услуг считается дата поступления средств на расчетный счет исполнителя. Оказание платных образовательных услуг начинается после оплаты в день начала программы.
- 4.5. Исполнитель вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и размеры скидок с цены. Информация о льготах и скидках размещается на сайте и утверждается приказом ИП.
- 4.6. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются Исполнителем и доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося.
- 4.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

- 5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
- 5.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- а) безвозмездного оказания Услуг;
 - б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
 - в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими силами или третьими лицами.
- 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуги), либо, если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к Услуге и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- б) поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- в) потребовать уменьшения стоимости Услуг;
- г) расторгнуть Договор.

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания Услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных Услуг.

5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

- а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных Услуг;
- г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- д) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисление как меры дисциплинарного взыскания.

5.7. Ответственность за качество предоставляемых платных образовательных услуг несет ИП.

5.8. Заказчик несет ответственность за соблюдение условий заключенного договора, соблюдения срока оплаты за оказанные платные образовательные услуги.

5.9. Контроль за деятельностью Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг осуществляют государственные, региональные и муниципальные органы в пределах их компетентности по данному направлению деятельности учреждения.

5.10. Исполнитель за нарушение порядка оказания платных образовательных услуг несет административную ответственность по ст. 19.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения ИП.

6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения по данным вопросам.

6.3. Изменения и дополнения вносятся в Положение приказом ИП.